



POLÍTICA DE GESTÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. DEFINIÇÕES	3
4. DIRETRIZES GERAIS	4
4.1 Responsabilidades	5
4.2 Exemplos	5
5. DIRETRIZES ESPECÍFICAS	6
5.1 Conflito de interesses na indicação e contratação de Colaboradores	6
5.2 Conflito de interesses na indicação e contratação de terceiros	6
5.3 Conflito de interesses com Agentes Públicos	6
5.4 Conflito de interesses no Conselho de Administração e Comitê de Ética	7
5.5 Conflito de interesses com atividades profissionais externas	7
6. COMO AGIR EM CASO DE VIOLAÇÕES	7
7. PENALIDADES	8
8. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO	8
9. REFERÊNCIAS	9
10. HISTÓRICO DE REVISÕES	9
ANEXO I – TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE	10



Studying Solutions. Providing Realities.

1. OBJETIVO

A presente Política de Gestão de Conflito de Interesses tem como principais objetivos:

- Estabelecer regras e orientar a conduta dos Colaboradores e prestadores de serviço com relação à gestão de Conflitos de Interesses.
- Promover um maior conhecimento por parte de todos os Colaboradores da Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB) sobre a prevenção, gestão e mitigação de conflito de interesses;
- Estabelecer princípios e regras que permitam identificar, avaliar, gerir e mitigar ou prevenir situações de potenciais ou reais de conflito de interesses;
- Garantir, a todo o tempo, o cumprimento integral de regras legais e regulamentares sobre conflito de interesses; e
- Realizar um adequado tratamento e gestão de todas as situações de conflito de interesses promovendo a integral gestão e conformidade dos processos.

2. ABRANGÊNCIA

A presente Política aplica-se a todos os colaboradores e terceiros que atuam na CCIB, inclusive prestadores de serviços, associados, sênior fellows, fornecedores, parceiros institucionais e outros parceiros de negócios. Sua aplicabilidade ainda se estende aos colaboradores que estiverem prestando serviços em nome da CCIB ou para a CCIB.

3. DEFINIÇÕES

- **Agente Público:** quem exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a agente público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
- **Associado:** Um membro da Câmara de Comércio Índia Brasil que participa da organização, beneficiando-se de serviços e oportunidades de networking promovidas pela CCIB. Os associados podem ser empresas, profissionais ou organizações interessadas em desenvolver negócios no contexto da relação bilateral Índia-Brasil.
- **Colaborador:** pessoas que prestem serviços a CCIB, a título permanente ou ocasional, qualquer que seja a natureza do seu vínculo, incluindo seus acionistas e/ou, sócios, empregados, associados e prestadores de serviço.



Studying Solutions. Providing Realities.

- **Conflito de interesses:** situações em que a tomada de uma decisão ou a realização de uma transação, que visa a obtenção de fins ou as vantagens, patrimoniais ou não patrimoniais, próprias ou alheias, é suscetível de interferir com o cumprimento dos deveres, a imparcialidade, a objetividade e a observância do Código de Ética e Conduta a que o colaborador esteja obrigado no exercício das suas funções, ou com os interesses da CCIB.
- **Declaração de Transparência:** questionário disponível no Código de Ética e Conduta com as perguntas que os Colaboradores e prestadores de serviços devem responder informando potenciais Conflitos de Interesses.
- **Interesses Próprios:** quaisquer vantagens ou benefícios para a CCIB, o Colaborador, cônjuge ou equiparado, parentes e afins, até ao 2º grau, pessoa com quem tenha estreita relação bem como para sociedades ou outros entes coletivos em que aqueles detenham direta ou indiretamente qualquer participação social ou interesse financeiro, profissional ou político, passado ou presente, que possam interferir com os deveres de lealdade, diligência e independência a que se encontram sujeitos no âmbito da atividade desenvolvida.
- **Parentesco:** Relação entre cônjuges, companheiros(as), ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou seja, pai, mãe, avós, avôs, irmãos(as), filhos(as), enteados(as), sobrinhos(as), tios(as), primos(as), netos(as), sogros(as), cunhados(as), genros e noras.
- **Pessoa politicamente exposta (PPE):** Agente público que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos cinco anos, cargo, emprego ou função pública relevante.
- **Terceiros:** Pessoas jurídicas (incluindo seus empregados e subcontratados) ou físicas contratadas para trabalhar com a CCIB ou que lhe fornecem mercadorias ou lhe prestam serviços.

4. DIRETRIZES GERAIS

Os conflitos de interesses podem ocorrer em situações em que os interesses particulares ou alheios aos da organização, influenciem inapropriadamente no juízo de valor ou no desempenho transparente dos administradores, conselheiros, colaboradores e terceiros em relação à CCIB.

Nas suas atividades diárias de trabalho, todos devem tomar decisões no melhor interesse da Câmara de Comércio Índia Brasil, independentemente de qualquer influência externa. A CCIB busca promover um ambiente propício para que todos



Studying Solutions. Providing Realities.

possam exercer suas funções em benefício da organização sem ser impactada por conflito de interesses (real ou aparente).

Não se deve agir de maneira divergente dos objetivos e interesses da CCIB, nem assumir condutas que possam afetar negativamente a confiança dos associados, terceiros ou demais envolvidos na integridade e nos valores da CCIB.

Um conflito de interesse pode ser considerado real, potencial ou aparente:

- **Real:** Situação em que existe, de fato, um claro conflito de interesse;
- **Potencial:** Situação que pode evoluir e se tornar um conflito de interesse real;
- **Aparente:** Situação em que uma pessoa poderia razoavelmente concluir que o envolvido não agiu com integridade no cumprimento de sua obrigação de agir no interesse da CCIB.

Um aparente conflito de interesses é capaz de enfraquecer a confiança ou credibilidade da CCIB, e por este motivo, toda situação que possa ser eventualmente caracterizada como conflito de interesse, seja real, potencial ou aparente deve ser evitada, e caso tenha forte indício, deve ser denunciada através do Canal de Denúncias, para que possa ser tratada de forma apropriada.

4.1 Responsabilidades

Colaboradores e prestadores de serviço:

- Garantir que os associados e parceiros cuja gestão esteja sob sua responsabilidade conheçam os valores expressos no Código de Conduta e políticas relacionadas, e que conduzam suas atividades em consonância com esses valores;
- Relatar quaisquer suspeitas de violação por meio dos Canais de Denúncia; e
- No exercício de suas atividades, colocar os objetivos e interesses da CCIB acima de suas demandas pessoais.

Líderes:

- Reforçar essa política por meio da comunicação;
- Garantir que suas equipes cumpram as diretrizes estabelecidas na política;
- Garantir que suas equipes participem dos treinamentos obrigatórios sobre o Código de Conduta e suas políticas.

Compliance Officer:

- Analisar todas as Declarações de Conflito de Interesse preenchidas pelos colaboradores e prestadores de serviço e, caso identificado algum potencial conflito de interesse agir com foco na prevenção e mitigação deste.



4.2 Exemplos

A seguir estão dispostas algumas situações que podem configurar conflitos de interesses, e que devem ser evitadas:

- Usar da posição que ocupa na organização para apropriar-se de bens, serviços, descontos usuais, comissões, abatimentos, empréstimos, favores, gratificações ou vantagens em benefício pessoal, para membros de sua família ou de terceiros;
- Obter vantagem financeira pessoal, direta ou indireta, de fornecedores, prestadores de serviço ou instituições que mantenham ou queiram manter relações com a CCIB;
- Usar indevidamente de informações privilegiadas, recursos financeiros e oportunidades de negócio para ganhos pessoais ou terceiros ou para fins contrários aos interesses comerciais da CCIB;
- Manter atividades paralelas ou ser sócio, direta ou indiretamente, de empresa que seja fornecedor, concorrente e/ou conflitante com as atividades da CCIB;
- Oferecer, prometer, dar, receber brindes, presentes, hospitalidades e favores que possam ser convertidos em vantagens ou configurar contrapartidas em tráfico de influência;
- Pagar propinas, subornos, gratificações ou comissões para funcionários públicos, privados, agentes, consultores, ou outras pessoas com o objetivo de influenciar decisão ou o cumprimento de uma obrigação.

As situações previstas acima não compõem um rol taxativo, e diversas outras situações podem indicar conflito de interesses que deverão ser denunciados no Canal de Denúncias da CCIB ou comunicadas espontaneamente por meio do formulário de declaração de conflito de interesse (Anexo I).

5. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

5.1 Conflito de interesses na indicação e contratação de colaboradores

Os colaboradores podem indicar pessoas de seu ciclo de relacionamento, incluindo aquelas com quem tenham parentesco ou algum vínculo pessoal, para processos de seleção e contratação na CCIB. A contratação de parentes de colaboradores para trabalhar na CCIB é permitida, desde que estes não trabalhem no mesmo departamento e não possuam relação de subordinação hierárquica ou linha de reporte direta, por isso, os colaboradores que realizam a indicação devem deixar claro o seu relacionamento com a pessoa indicada e devem assumir uma posição isenta, sem nenhuma participação no processo de contratação.



5.2 Conflito de interesses na indicação e contratação de terceiros

Qualquer contratação que envolver relação de parentesco e vínculo pessoal entre colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e agentes terceirizados, os envolvidos devem se abster de participar diretamente da relação contratual, para que não haja qualquer nível de influência, e deverá preencher ao formulário de declaração de conflito de interesse (Anexo I).

5.3 Conflito de interesses com Agentes Públicos

Os colaboradores ou terceiros que tenham parentesco ou vínculo pessoal com Agentes Públicos com poder decisório no âmbito das atividades da CCIB, devem declarar à área de compliance esse eventual conflito de interesse, por meio do preenchimento do formulário de declaração de conflito de interesse (Anexo I), e se abster de participar diretamente da relação contratual, para que não haja qualquer nível de influência.

É considerado conflito de interesses o fato de qualquer colaborador se tornar candidato a cargo político ou agente público com funções que possuam quaisquer interações, diretas ou indiretas, com a área de atuação da CCIB devendo o mesmo comunicar tal fato à Alta Direção.

5.4 Conflito de interesses no Conselho de Administração e Comitê de Ética

É dever dos membros do Conselho de Administração e Comitê de Ética monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses dos executivos e dos membros do Conselho.

O executivo ou membro de qualquer dos Conselhos acima denominados que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com a CCIB em determinada deliberação deverá comunicar imediatamente o fato e abster-se, inclusive fisicamente, de participar das discussões e deliberações. A abstenção deve ser registrada em ata.

5.5 Conflito de interesses com atividades profissionais externas

Os colaboradores da CCIB não podem praticar atividade ou desempenhar função que possa prejudicar seu trabalho ou influenciar negativamente suas ações.



Studying Solutions. Providing Realities.

Já os membros do Conselho de Administração e colaboradores e terceirizados são livres para desempenhar atividades externas diversas àquelas relacionadas ao seu exercício profissional, desde que:

- Não conflitem ou sejam concorrentes com os interesses da CCIB;
- Não influenciem a imagem da CCIB;
- Não sejam executadas no ambiente e no horário de trabalho, ou de maneira que possam prejudicar suas atividades na CCIB;
- Não estejam em desacordo com as condutas estabelecidas no Código de Conduta da CCIB.

6. COMO AGIR EM CASO DE VIOLAÇÕES

Todos os Colaboradores e prestadores de serviços devem obrigatoriamente preencher a Declaração de Transparência - Conflito de Interesses anexa ao Código de Ética e Conduta. É essencial que quaisquer atos ou suspeitas de situações que violem esta Política de Conflito de interesse e/ou ao Código de Conduta da CCIB sejam denunciadas.

Nesse sentido, disponibilizamos o Canal de Denúncias, pelo site <https://sgcompliance.net/sg/camara-de-comercio-india-brasil/>, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este canal é operado pela empresa SG Compliance, não sendo necessário se identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao efetuar relatos.

Não será permitida ou tolerada qualquer forma de retaliação contra as pessoas que porventura realizem denúncias de boa-fé.

7. PENALIDADES

Se após a investigação for verificado que a conduta infringe as regras dessa política, serão tomadas medidas corretivas imediatas, de acordo com as circunstâncias e a gravidade encontrada. Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole disposições desta política estará sujeito às sanções disciplinares ou legais, que seja: advertência por escrito, suspensão, demissão sem justa causa, demissão por justa causa, exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário, ação judicial cabível etc., sendo aplicada pelos gestores no caso de colaboradores, e pela Diretoria ou Conselho de Administração em demais casos.



Studying Solutions. Providing Realities.

Toda situação envolvendo conflito de interesses deverá ser registrada pelo Comitê de Ética com este motivo, visando manter controle interno, e para fins de auditoria.

De forma complementar, se algum incidente tiver indícios fortes sobre lavagem de dinheiro ou corrupção, este pode ser objeto de comunicação às autoridades competentes para investigação.

8. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Todo colaborador deve ser capaz de previamente identificar um conflito de interesses, de modo a evitar prejuízos e garantir a reputação e o bom nome da CCIB. Para tanto, a CCIB manterá um plano de comunicação e de treinamento periódico com intuito de divulgar e conscientizar sobre a importância do cumprimento das regras dessa Política para seus Conselheiros, Colaboradores e Prestadores.

O Conflito de Interesses é uma situação da qual a organização precisa tomar conhecimento, a fim de estabelecer controles internos para assegurar que os seus interesses não sejam prejudicados, e desta forma é importante que o conteúdo desta Política seja amplamente divulgado e conhecido.

Em caso de dúvidas, questionamentos ou preocupações, deve ser buscado o Comitê de Ética da CCIB para saná-las.

9. REFERÊNCIAS

Outras Políticas e procedimentos da CCIB que abordam as questões abrangidas por esta Política incluem, entre outros:

- Código de Conduta;
- Política de Relacionamento com Agente Público;
- Política de Brindes, Presentes e Entretenimento.

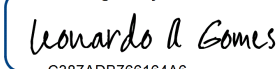
10. HISTÓRICO DE REVISÕES

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A VERSÃO ANTERIOR
01	09/07/2024	Data de elaboração do documento.

CONTROLE DE APROVAÇÃO		
ELABORADOR	REVISOR	APROVADOR
Sara Albergaria		Leonardo Ananda Gomes



Belo Horizonte, 19 de September de 2024.

DocuSigned by:

C307ADD766161A6...
LEONARDO ANANDA GOMES

ANEXO I – TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Nome do Colaborador	
Chefia imediata	
Data da Declaração	

PREENCHIMENTO PELO COLABORADOR:

1. Descreva detalhadamente as razões e a situação/atividade que motivaram esta declaração:

2. Identifique todo conflito de interesse atual ou potencial que possa surgir em razão desta situação ou atividade:

3. Proponha meios pelos quais a CCIB poderá gerenciar e mitigar todo conflito de interesse atual ou potencial que possa surgir em razão desta situação ou atividade:

Confirmo ter preenchido esta declaração de livre e espontânea vontade.

<CIDADE>, 19 de September de 2024.

<NOME DO COLABORADOR>

PREENCHIMENTO PELO GESTOR IMEDIATO:

Câmara de Comércio Índia Brasil • www.indiabrazilchamber.org
• Belo Horizonte • Rio de Janeiro • São Paulo • Nova Delhi



Studying Solutions. Providing Realities.

Descreva como esta declaração de conflito de interesse está sendo ou será gerenciada e tratada pelo gestor:

<CIDADE>, 19 de September de 2024.

<NOME DO SUPERIOR DIRETO>